

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं. 399/2023
(वि.अनु.या.(सि) सं. 1600/2023)
(डायरी सं. 34333/2022)

रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार और अन्य.

...अपीलार्थी(गण)

बनाम

रति राम और अन्य

....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

एम. आर. शाह. जे.

1. 2015 की रिट याचिका (सि) संख्या 12145 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और घोषणा की है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद "अधिनियम, 1894" के रूप में संदर्भित) के तहत शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास में उचित मुआवजे

और पारदर्शिता के अधिकार की खंड 24 (2) के तहत व्यपगत माना जाता है और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (इसके बाद "अधिनियम, 2013" के रूप में संदर्भित), दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार और अन्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश का अध्ययन किया है।

2.1 उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और पारित आदेश से, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता और मूल प्रत्यर्थी ने अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देने के लिए मूल रिट याचिकाकर्ता के अधिकार को चुनौती दी। विभाग की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि अभिलिखित मालिक गाँव सभा थी। उच्च न्यायालय के समक्ष, विभाग/भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (एल.ए.सी.) की ओर से यह भी विशिष्ट मामला था कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा 25.01.2000 पर कब्जे की कार्यवाही तैयार करके ले लिया गया और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) को सौंप दिया गया। अनुच्छेद 4, 6 और 7 में प्रति शपथ पत्र में कहा गया था:-

"4. कि वर्तमान रिट याचिका आगे खारिज होने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने विषय भूमि पर अपनी

पात्रता दिखाने वाला कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं रखा है क्योंकि वे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मालिक नहीं हैं, इस प्रकार याचिकाकर्ता रिट अधिकार क्षेत्र के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। याचिकाकर्ता स्वर्गीय श्री हरकेश के उत्तराधिकारियों में से एक होने का दावा कर रहा है , जिनके पास भूमिदारी अधिकार थे ,यद्यपि रिट याचिका के साथ कोई जीवित सदस्यता प्रमाण पत्र दायर नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि भूमिदारी अधिकारों के तहत, भूमि वर्तमान मामले में भी गाँव सभा के स्वामित्व में रही, भूमि का अभिलिखित मालिक गाँव सभा है जिसे वर्तमान रिट याचिका में एक आवश्यक पक्षकार के रूप में नहीं बनाया गया है।

XXXXXXXXXX

6. यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिल्ली के नियोजित विकास के उद्देश्य से, उत्तरदाता प्रत्यर्थी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसके बाद गढ़ी मेंडू गांव में आने वाली भूमि के अधिग्रहण के लिए दिल्ली के नियोजित विकास के लिए उक्त अधिनियम की खंड 6 के तहत अधिसूचना जारी की गई। कि सं. 13/92-93 दिनांकित 19.6.1992 वाला एक अधिनिर्णय भी पारित किया गया था और उक्त अधिसूचना की अन्य भूमि सहित विषय भूमि का वास्तविक रिक्त भौतिक कब्जा दिनांकित 25.1.2000 कब्जे की कार्यवाही तैयार करके मौके पर ही ले लिया गया था और मौके पर ही डीडिए को सौंप दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने सरकार द्वारा कब्जा कार्यवाही के निष्पादन के बारे में भी स्वीकार किया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने

स्वीकार किया है कि विषय भूमि का प्रतीकात्मक कब्जा सरकार द्वारा लिया गया था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ताओं अधिग्रहण कार्यवाही और कब्जे की रिपोर्ट को कभी चुनौती नहीं दी जो याचिकाकर्ताओं के लिए अंतिम और बाध्यकारी बन गई क्योंकि भूमि बिना किसी बाधा के सरकार के पास निहित थी।

7. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता कभी भी किसी भी मुआवजे का दावा करने के हकदार नहीं थे क्योंकि विषय भूमि का अभिलिखित मालिक गाँव सभा था, इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दावा कि उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, कोई गुणवत्ता नहीं पाता है और रिट याचिका खारिज किए जाने के योग्य है। तथापि गाँव सभा को भी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया।

2.2 इसके बाद, पुणे नगर निगम व अन्य बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी व अन्य, (2014) 3 एस.सी.सी 183, के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और घोषित किया कि विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 24 (2) के तहत व्यपगत माना जाता है। तथापि , पुणे नगर निगम व अन्य (उपर्युक्त) के मामले में इस अदालत के पूर्व फैसले को बाद में इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल व अन्य., (2020) 8 एस.सी.सी 129 के मामले में इस अदालत की संविधान पीठ के फैसले द्वारा उलट दिया गया । अनुच्छेद

365 और 366 में, इस अदालत की संविधान पीठ ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया है:-

"365. परिणामतः, पुणे नगर निगम [पुणे नगर निगम बनाम हरकचंद मिसिरिमल सोलंकी, (2014) 3 एससीसी 183] में दिए गए निर्णय को एतद् द्वारा पलट दिया जाता है तथा अन्य सभी निर्णय, जिनमें पुणे नगर निगम [पुणे नगर निगम बनाम हरकचंद मिसिरिमल सोलंकी, (2014) 3 एससीसी 183] का अनुसरण किया गया है, को भी पलट दिया जाता है। श्री बालाजी नगर आवासीय संगठन [श्री बालाजी नगर आवासीय संगठन बनाम तमिल नाडु राज्य, (2015) 3 एस. सी. सी. 353] के निर्णय वाले मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि यह निर्णय अच्छी विधि अधिकथित कर रहा है, उसे उलट दिया गया है और इसका अनुसरण करते अन्य निर्णय भी पलटे जाते हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेन्द्र [(2018) 3 एससीसी 412] के मामले में, धारा 24(2) के परंतुक के संबंध के पहलू में और क्या 'या' को "न तो" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए अथवा 'या' 'के रूप में पढ़ा जाना चाहिए को विचार के लिए नहीं रखा गया था। इसलिए, यह निर्णय भी वर्तमान निर्णय में चर्चा के आलोक में मान्य नहीं हो सकता है।

366. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम प्रश्नों का निम्नलिखित उत्तर देते हैं:-

366.1. धारा 24(1)(क) के प्रावधानों के अंतर्गत यदि 2013 के अधिनियम के लागू होने की तारीख 1-1-2014 को

अधिनिर्णय नहीं किया जाता है तो कार्यवाही में कोई व्यपगमन नहीं होगा। मुआवजे का निर्धारण 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाना होगा।

366.2. यदि अधिनिर्णय न्यायालय के अंतरिम आदेश के दायरे में आने वाली अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर पारित किया गया है, तो 1894 अधिनियम के तहत 2013 अधिनियम की धारा 24(1)(ख) के तहत कार्यवाही जारी रहेगी ऐसा मानते हुए कि इसे निरस्त नहीं किया गया हो।

366.3. धारा 24(2) में कब्जे और मुआवजे के बीच उपयोग किए गए "या" शब्द को "न ही" के रूप में अथवा "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही का व्यपगमन उस स्थिति में समझा जाता है, जब उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले पांच वर्ष या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण भूमि का कब्जा नहीं लिया गया हो और न ही मुआवजा दिया गया हो। दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, मुआवजा नहीं दिया गया है तो कोई व्यपगमन नहीं होता है। इसी तरह, अगर मुआवजा दिया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई व्यपगमन नहीं होता है।

366.4 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के मुख्य भाग में "भुगतान" शब्द में न्यायालय में मुआवजे को जमा करना शामिल नहीं है। धारा 24(2) के परंतुक में जमा नहीं करने के परिणाम का प्रावधान है, यदि अधिकांश भूमि जोतों के संबंध

में इसे जमा नहीं किया गया है तो 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के तहत बाध्यता पूरी नहीं की गई है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज दिया जा सकता है। मुआवजा जमा न करने (न्यायालय में) के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही का व्यपगमन नहीं होता है। पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अधिकांश जोत के संबंध में जमा न करने की स्थिति में, 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक "भूस्वामियों" को 2013 अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान किया जाए।

366.5. यदि किसी व्यक्ति को 1894 अधिनियम की धारा 31(1) के प्रावधान के अनुसार मुआवजा दिया गया है, तो वह यह दावा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि मुआवजे का भुगतान न करने या न्यायालय में मुआवजा जमा न करने के कारण धारा 24(2) के तहत अधिग्रहण का व्यपगमन हो गया है। भुगतान करने की बाध्यता धारा 31(1) के तहत राशि को प्रदान करके पूरी हो जाती है। जिन भू-स्वामियों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए सिफारिश किए की मांग की थी, वे यह दावा नहीं कर सकते कि 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया का व्यपगमन हो गया था।

366.6. 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के परन्तुक को धारा 24(2) के भाग के रूप में माना जाना है, धारा 24(1)(ख) का भाग नहीं।

366.7. 1894 अधिनियम के तहत और जैसा कि धारा 24(2) के तहत प्रस्तावित है, कब्जा लेने का तरीका पंचनामा/ज्ञापन प्रस्तुत करने के द्वारा है। एक बार 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाने के बाद, भूमि राज्य में निहित हो जाती है, 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के तहत कोई निनिर्हितीकरण का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24(2) के तहत कोई व्यपगमन नहीं है।

366.8. कार्यवाहियों के समझे गए व्यपगमन को प्रस्तावित करने वाले धारा 24(2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब दिनांक 1-1-2014 तक संबंधित प्राधिकारी के पास भूमि अधिग्रहण हेतु लंबित एक कार्यवाही में प्राधिकारीगण अपनी निष्क्रियता के कारण 2013 के अधिनियम के लागू होने से पूर्व पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा लेने और मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहे हों। न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अस्तित्व की अवधि को पांच वर्ष की गणना में न जोड़ा जाए।

366.9. 2013 अधिनियम की धारा 24(2) भूमि अधिग्रहण की पूर्ण हो चुकी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने के लिए नए वाद हेतुक को जन्म नहीं देती है। धारा 24, 2013 अधिनियम के लागू होने की तिथि अर्थात् 1-1-

2014 को लंबित किसी कार्यवाही के लिए लागू होती है। यह न तो पुराने और समयबद्ध दावों को पुनर्जीवित करती है और न ही पूर्ण हो चुकी कार्यवाही को फिर से शुरू करती है और न ही भूमि मालिकों को अधिग्रहण को अवैध घोषित करने के लिए अदालत के बजाय ट्रेजरी में मुआवजे को जमा करने के तरीके की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति देती है।”

3. अन्यथा भी, विचाराधीन भूमि में मूल रिट याचिकाकर्ता के अधिकार पर विचार किए बिना, जब यह विभाग/वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर से विशिष्ट मामला था कि अभिलिखित मालिक गाँव सभा थी और यह तथ्य कि विचाराधीन भूमि का कब्जा मौके पर ही कब्जे की रसीद खींचकर ले लिया गया था, उच्च न्यायालय ने मूल रिट याचिकाकर्ता के कहने पर रिट याचिका पर विचार करने और यह घोषित करने में बहुत गंभीर त्रुटि की है कि विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिग्रहण को व्यपगत माना जाता है।

4. किसी भी मामले में, **इंदौर विकास प्राधिकरण (उपर्युक्त)** के मामले में संविधान पीठ के फैसले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे अमान्य घोषित करने और रद्द करने के योग्य है और तदनुसार इसे अमान्य घोषित और रद्द कर दिया जाता है।

तदनुसार वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है । प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत मूल रिट याचिका यहाँ मूल रिट याचिकाकर्ता खारिज हो जाती है। तथापि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

.....न्या.

[एम. आर. शाह]

.....न्या.

[सी.टी. रविकुमार]

नई दिल्ली;

20 जनवरी, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.